

1500473-76.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2088950/2022 - DEL.POL.PLANTÃO

TATUI, 24000673 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 811/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI,

2088950 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

DIEGO APARECIDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjssp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500473-76.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2088950/2022 - DEL.POL.PLANTÃO

TATUI, 24000673 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 811/22/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI,

2088950 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

DIEGO APARECIDO MATIAS RIBEIRO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

19/05/2022

Réu Preso

Em 19 de maio de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DR. CARLOS EDUARDO POZZI, DD. Promotor de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu DIEGO APARECIDO MATIAS RIBEIRO, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Paulo Roberto Almeida Rampim OAB 140719/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Vanessa Rocha Serafim (GCM) e Fernando Neves dos Santos (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as

partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu DIEGO APARECIDO MATIAS RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, eis que, no dia no dia 31 de março de 2022, por volta das 15h36, na Rua Francisco Campos Soares, nº 229 - Jardim Tomás Guedes, nesta cidade e Comarca de Tatuí, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 9 porções cocaína, com peso bruto aproximado de 7,53 gramas, 3 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 1,57 gramas, e 5 porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 0,80 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, na data dos fatos, DIEGO estava praticando tráfico ilícito de drogas e, para tanto, trazia consigo algumas porções e permanecia no local da abordagem, aguardando usuários para promover a venda oportuna. Na prática delitiva, o denunciado fazia uso de um terreno baldio, onde guardava e mantinha mais entorpecentes em depósito, para posterior entrega ao consumo de terceiros. Guardas Civis Municipais estavam em serviço quando receberam informação dando conta de que DIEGO estava vendendo drogas na Rua Francisco Campos Soares. Segundo as informações, o acusado estava a bordo de uma "bicicleta pequena", vestindo uma camisa de time de futebol. Na prática delitiva, ele fazia uso de um terreno baldio existente nas proximidades, onde guardava e mantinha mais drogas em depósito para posterior entrega ao consumo de terceiros. De posse das informações, de imediato, os Guardas se dirigiram para o endereço fornecido e, lá chegando, avistaram DIEGO na via pública e deliberaram pela abordagem. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado mudou de comportamento, passou a caminhar rapidamente e dispensou drogas no chão. Diante disso, os Guardas Civis efetuaram a detenção e, em revista pessoal, encontraram a importância de R\$ 54,00 em espécie em poder do acusado, valor angariado com a venda de drogas que ele promovia naquele local. Dando continuidade às diligências, ao verificarem o que DIEGO tinha dispensado, ao Guardas encontraram 5 porções de "crack" e 1 "pino" de cocaína, em embalagens individuais, prontas para serem comercializadas. Na sequência, efetuando buscas no terreno baldio com o apoio de cão farejado, os Guardas lograram encontrar mais 9 porções de cocaína ("aricanduva") e outros 2 pinos de cocaína, drogas que pertenciam ao acusado e estavam destinadas à venda. O réu foi notificado (fls. 96) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 101/106). Assim, por decisão proferida no dia 16 de maio de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 110/111). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do acusado, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 35/43, bem como Certidões a fls. 30/34. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria,

bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85/91) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 04), afirmou que não tem reclamações a fazer sobre a abordagem e que tudo ocorreu de forma tranquila. Disse que estava no bar do Gigante bebendo cachaça e, ao sair de lá, passou na biqueira do bairro Thomás Guedes e comprou 5 porções de crack pela quantia de R\$ 10 cada uma, 1 pino cocaína pela quantia de R\$ 10. Disse que as porções de crack foram adquiridas para seu próprio uso e que a porção de cocaína seria para Dona Rita que "mora na primeira rua" (sic) de onde o interrogado foi abordado, sendo que ao dar a cocaína para Dona Rita, ela deixaria o interrogado usar crack na residência dela. Disse que estava indo em direção à casa de Rita quando uma viatura da Guarda Civil Municipal chegou ao local e realizou a abordagem no interrogado. Disse que não se recorda exatamente a quantia de dinheiro que levava com ele, mas que acredita ser entre R\$43,00 e R\$44,00. Disse que, durante a abordagem, deixou a droga no chão de modo a não oferecer qualquer resistência. Sobre as demais porções de drogas apresentadas, disse que não estavam com ele e que não tem conhecimento sobre elas. Disse ainda que sequer viu onde e quando as demais porções de droga foram encontradas. Sobre a origem de seu dinheiro, quer consignar que recebeu R\$320,00 (trezentos e vinte reais) na data dos fatos da pessoa de Angelo, proprietário da casa onde prestou serviços como servente. Assim sendo, negou que estivesse traficando. Em juízo, o réu disse que estava num bar bebendo, passou numa biqueira, pegou 5 pedras de crack e uma de po. Estava descendo a rua até a casa de D. Rita, daria um pino para ela para que pudesse fumar o crack na casa. Apenas essa droga lhe pertencia. Desconhece o restante da droga. Trabalhou no sábado, segunda, terça e teria trabalhado na próxima semana. Estava registrado até janeiro e foi dispensado pelo corte de funcionários. Não conhecia esses guardas municipais. Não conhecia os guardas municipais que o abordaram e não confessou. Esse terreno ficava a uns 200 metros de onde ele estava e não é dele. Estava na frente da casa da Rita quando foi abordado e usaria a droga naquele local. Ela fornece a casa para uso. É divorciado desde fevereiro e tem dois filhos. Já foi processado. Não estava com a camiseta do São Paulo, estava no lugar errado na hora errada. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - é possível verificar que o réu negou a prática do tráfico de drogas, o que, contudo, não encontrou respaldo na prova produzida nos autos. Pelo contrário, a prova acostada nesse caderno processual revela a prática do crime narrado na exordial. De fato, a Guarda Civil Municipal Vanessa Rocha Serafim, em sede policial (fls. 08), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento de rotina pelo Bº Jd Tomás Guedes por este Município, quando receberam uma denúncia de que pelo Bº citado havia um indivíduo trajando uma camiseta do São Paulo e fazendo uso de uma bicicleta pequena. Diante dos fatos logo e na sequência, a guarnição deparou com o indivíduo, onde o mesmo logo que percebeu a presença da viatura começou a trafegar mais rápido e dispensou 5 porções de substância análoga a crack e 1 pino de substância análoga a cocaína. De imediato foi abordado, onde em revista pessoal foi localizado R\$ 54,00, situação em que, após consulta, foi constatado que se tratava de "DIEGO APARECIDO MATIAS RIBEIRO", RG:40863388-8/SSP-SP. Logo em seguida, o acusado confessou que estava fazendo comércio porque estava desempregado e precisando de dinheiro. Foi pedido o apoio da Guarnição do Canil, pois a denúncia também seria que DIEGO estaria escondendo os entorpecentes por um terreno baldio próximo do local. Após a chegada do Canil, foram localizadas, pelo referido terreno, mais 9 porções de substância análoga a cocaína (aricanduva) e mais 2 pinos de substância análoga a cocaína. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento próximo ao bairro Tomás Guedes quando houve um indivíduo os abordou e disse que uma pessoa a bordo de uma bicicleta estaria fazendo a venda no bairro e saía com a bicicleta para pegar droga num terreno. Sairam em diligência, visualizaram o réu que ao avistar a viatura saiu

com sua bicicleta e no percurso dispensou algo, que identificaram como porções de crack e uma porção de cocaína. Com o uso de cão de farejador, no terreno que seria usado pelo réu foram encontradas algumas porções de cocaína. O réu acabou por confessar o tráfico e dizer que passava por necessidades. O réu não alegou que a droga era para uso e aparentava estar em condições normais, também não trazia consigo apetrechos para o uso da droga. Convergingo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Fernando Neves dos Santos, em sede policial (fls. 09), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, disse que houve denúncia acerca do réu, descrevendo características, bicicleta e que ele pegava os entorpecentes num terreno para depois entregar aos usuário. Localizaram o réu, encontraram a droga que ele havia dispensado e no terreno com uso do cão foi encontrado o restante da droga. O réu não alegou que a droga era para uso, não tinha apetrechos para o uso e não aparentava estar sob efeito da droga. O réu confessou a mercancia pelo fato de estar desempregado. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram, verossimilmente, a apreensão de parte das drogas onde o acusado as dispensou, bem como o restante no terreno baldio próximo de onde ele estava, local em que ele ocultava a maior quantidade de drogas; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85/91), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a conduta do acusado, o qual, ao avistar a viatura, apresentou comportamento suspeito, consistente em dispensar drogas e andar rapidamente; 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 5) a exata correspondência do acusado, inclusive vestimentas, do traficante que estaria atuando no local dos fatos; e 6) a informação dos guardas

de que, informalmente, o acusado confessou a prática do tráfico de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaina" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaina" em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, apreendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de "cocaina" provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 85/91) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 - trazer consigo e guardar -, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo

do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetró o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena

a ser lhe imposta. Observando as circunstâncias do artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu. De fato, deve ser considerado nesse momento que o réu ostenta condenação definitiva por fato anterior com decurso do prazo depurador de reincidência (Proc. 0008100-71.2007.8.26.0624, fls. 32/33), o que é elemento eficaz a caracterizar Maus antecedentes. Por tal razão, fixo sua pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que aliás, é específica (Proc. nº 0003982-08.2014.8.26.0624, fls. 31/32), agravo sua pena na fração de 1/6, gerando a reprimenda legal de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Cabe ressaltar que a admissão da posse das drogas, acompanhada de alegação de para uso próprio, por expressar confissão de crime diverso do qual é condenado, não se presta a caracterizar a atenuante de confissão (Súmula nº 630 do C. STJ). E mais, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente e de Maus antecedentes, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, dada a reincidência, que aliás é específica, e Maus antecedentes do acusado, que reclama a fixação de regime prisional mais severo para a contenção do ímpeto criminoso do réu. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu DIEGO APARECIDO MATIAS RIBEIRO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, com valor unitário

no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do acusado. E mais, considerando a reincidência, que aliás é específica, e maus antecedentes do acusado, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art.91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, com espeque no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, determino a perda do bem apreendido (R\$ 54,00 - fls. 94), pois comprovada sua proveniência criminosa, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 97). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA